05. مقاصد الشريعة الإسلامية

1. تعريف مقاصد الشريعة:

- **لغة:** جمع مقصد هو الغاية، الهدف.
- **اصطلاحا:** الغايات والأهداف التي وضعها الشارع لتحقيق سعادة الإنسان ومصلحته في الدنيا والآخرة.

2. أقسام مقاصد الشريعة: تنقسم إلى ثلاثة مقاصد مرتبة كالآتي:

❖ أولا: الضروريات:

هي ما تقوم عليه حياة الناس وانعدامها يؤدي إلى الفساد والهلاك في الدنيا والآخرة وهي الكليات الخمس:

1- **حفظ الدين:** هو مجموع العقائد والعبادات، شُرع لقيامه الإيمان والتوحيد وحدُّ الرّدة.

2- **حفظ النفس:** شرع الله تعالى لإيجادها التوالد والتناسل عن طريق الزواج وأوجب القصاص والدية..

3- **حفظ العقل:** العقل هبة ربانية للإنسان وجب المحافظة عليه، فقد أباح كل ما يكفل سلامته وينميه كالعلم وحرّم كل ما يفسده كشرب المسكرات.

4- **حفظ النسل:** شرع لحفظه الزواج وحرم، كل ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب كالزنا..

5- **حفظ المال:** أوجب الإسلام تحصيله وكسبه بتشريع المعاملات والمبادلات كالبيع والتجارة وحرّم السرقة والغصب.

❖ ثانيا: الحاجيات:

هي ما يحتاجه الناس من باب التوسعة ورفع الحرج وعند فقدانها لا تتوقف الحياة، إنما تضيق وتعسر.

☜ **أمثلة:**

- **العبادات:** رخّصَ للمسافر والمريض الإفطار في رمضان والقصر في الصلاة، وأباح التيمم عند فقدان الماء.
- **المعاملات:** شرع كثيرا من العقود التي تقتضيها حاجة الناس كالتجارة، بيع السلم....
- **العقوبات:** شرعت الدية عند العفو من القصاص.

❖ ثالثًا: المقاصد التحسينية: (ما زاد على الضروري والحاجي)

وهي الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق؛ فإن فُقدت لا يؤدي إلى هلاكٍ أو حرج، ولكن تصبح حياتهم لا تقّبلها العقول السّليمة.

☜ **أمثلة:**

- **العبادات:** الطهارة (البدن، الثوب، المكان) ستر العورة، النوافل...
- **المعاملات:** حرّم الغش والتبذير وحرّم بيع النجاسات.
- **العقوبات:** حرّم قتل النساء والصبيان في الجهاد...